

Anerkannte Flüchtlinge sollen regelmäßig geprüft werden Das Migrationsamt soll im kommenden Jahr verstärkt kontrollieren, ob noch Schutzgründe vorliegen oder ob....

Anerkannte Flüchtlinge sollen regelmäßig geprüft werden; Das Migrationsamt soll im kommenden Jahr verstärkt kontrollieren, ob noch Schutzgründe vorliegen oder ob sie nur vorgetäuscht wurden

Die Welt

Mittwoch 17. Januar 2018

Copyright 2018 Axel Springer AG Alle Rechte vorbehalten



Section: POLITIK; Politik; S. 6; Ausg. 14

Length: 855 words

Byline: Marcel Leubecher

Body

Bei der Vorstellung der Asylbilanz für 2017 zog Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) ein eindeutiges Resümee: Ja, die Krise infolge der extrem hohen Zuzugszahlen der Jahre 2015 und 2016 sei überwunden, "die Herausforderung für Deutschland, die mit dem Zuzug der Flüchtlinge einhergeht", jedoch nicht. Von einem Ende der Flüchtlingskrise wollte de Maizière mit Blick auf "Kosten, Kriminalstatistik, Integration, Rückführungsprobleme und aktuelle gesellschaftliche Debatten" daher nicht sprechen.

Für das neue Jahr gab de Maizière folgende Ziele aus: So sollten das "Migrationsgeschehen" reduziert und die Integration der Flüchtlinge vorangetrieben werden. Zudem werde das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) "die Widerrufsprüfungen ausbauen und die Anerkennungen in regelmäßigen Abständen überprüfen".

Diese Prüfungen sind neben der Bearbeitung der Asylanträge eigentlich eine der beiden Hauptaufgaben des BAMF - doch in den vergangenen Jahren hatte es wegen Überlastung die Arbeit auf diesem Feld weitgehend eingestellt. Nur 2527 Entscheidungen über Widerrufsprüfverfahren wurden 2017 getroffen, davon wurde nur 421-mal ein Schutztitel entzogen. In früheren Jahren, bevor seit 2009 die Zuwanderung über das Asylsystem stark zunahm, wurden dagegen viel häufiger bereits vergebene Schutztitel wieder entzogen. Von 2000 bis 2009 war das fast 69.000-mal der Fall - von 2010 bis heute nicht einmal 7000-mal.

Dass im vergangenen Jahr nur in 421 Fällen ein Schutztitel wieder entzogen wurde, ist bemerkenswert. Denn in den vergangenen drei Jahren wurden mehr als 800.000 Schutztitel erteilt. Obwohl diese Widerrufsprüfungen in der Öffentlichkeit weitgehend unbeachtet bleiben, sind sie migrationspolitisch von allergrößter Bedeutung. Denn wenn der Staat sein Ziel erreichen möchte, Flüchtlingen für einige Jahre Schutz zu gewähren, sie nach dem Wegfall des Fluchtgrundes aber in der Regel wieder zurückzubringen, müssen diese Verfahren in großer Zahl stattfinden.

Spätestens drei Jahre nach der Anerkennung muss das BAMF den Fortbestand des Fluchtgrundes überprüft haben. Gegebenenfalls wird dann der Schutztitel zurückgenommen - etwa weil sich die politische Lage im

Anerkannte Flüchtlinge sollen regelmäßig geprüft werden Das Migrationsamt soll im kommenden Jahr verstärkt kontrollieren, ob noch Schutzgründe vorliegen oder ob....

Herkunftsland entspannt hat - oder widerrufen werden, zum Beispiel, weil die Verfolgungsgefahr von Anfang an vorgetäuscht wurde.

Geschieht dies nicht, erhalten die Schutzberechtigten einen Rechtsanspruch auf eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis. Nur sprachlich und wirtschaftlich gut Integrierte können ihn direkt in Anspruch nehmen. Weniger gut Integrierte können das nach weiteren zwei Jahren tun - vorausgesetzt, sie sind nicht wegen einer Straftat verurteilt oder überwiegend von Transferleistungen abhängig.

Neben der Entwicklung, dass aus einem anerkannten Asylantrag fast immer die dauerhafte Einwanderung folgt, bereitet ein weiteres Phänomen noch größere Probleme: Auch abgelehnte Asylbewerber bleiben meist dauerhaft im Land. Nach Angaben des Bundesinnenministers gab es 2017 nur 56.000 Abschiebungen und freiwillige Ausreisen. Beide Rückführungsarten waren im Vergleich zum Vorjahr sogar rückläufig. Demgegenüber standen 342.000 negative Asylentscheidungen, also Ablehnungen oder sonstige Verfahrenserledigungen.

Doch wie aussagekräftig sind die Zahlen zu den abgelehnten Asylbewerbern? Dazu gab es seit Montag wieder einige Verwirrung, weil die "Süddeutsche Zeitung" berichtet hatte, dass 44 Prozent der Klagen gegen Asylentscheidungen im Sinne der Migranten ausgingen. "Das trifft nicht zu", sagte BAMF-Präsidentin Jutta Cordt bei der Präsentation der Asylbilanz. Tatsächlich bekämen Ausländer in 23 Prozent der Verfahren recht, das BAMF in 32 Prozent. Die übrigen 45 Prozent der Fälle würden erledigt, bevor es zu einer Gerichtsentscheidung komme - etwa weil der Kläger seinen Antrag zurückziehe oder in ein anderes Land weiterreise.

All diese Angaben beziehen sich Cordt zufolge auch nur auf die erste Instanz, also auf die Klagen vor den Verwaltungsgerichten. Inzwischen ziehen 90 Prozent der abgelehnten Asylbewerber vor Gericht, weswegen dort mehr als 300.000 Verfahren anhängig sind. Wie Cordt und de Maizière betonten, geben die Oberverwaltungsgerichte - als zweite Instanz - in den Fällen, in denen die Migranten in erster Instanz erfolgreich klagten, oft wiederum dem Bundesamt recht. Wie oft das der Fall ist, war bisher durch Anfragen bei BAMF und Justizbehörden nicht in Erfahrung zu bringen.

Laut dem Bundesinnenminister wird das Problem der Klagen gegen Ablehnungen "Gegenstand der Koalitionsverhandlungen". Man überlege aufgrund von Vorschlägen aus der Verwaltungsgerichtsbarkeit, die einander widersprechenden Urteile von erster und zweiter Instanz zu minimieren. Zuletzt hatte der Ausländerrechtler Kay Hailbronner in der WELT darauf hingewiesen, dass wegen der vielen offenen Klagen gegen die Asylbescheide die von der Bundesregierung gerühmte "Beschleunigung des Asylverfahrens weitgehend auf dem Papier steht".

De Maizière bekannte überraschend, dass in den zurückliegenden Jahren "wegen dem Ziel der Verfahrensbeschleunigung" viele Verfahren "erst gar nicht zur zweiten Instanz zugelassen" worden seien.

Original Gesamtseiten-PDF

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WE

Subject: DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (90%); EINWANDERUNG (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); MINISTER & STAATSSEKRETÄRE (90%); POLITIK (90%); POLITISCHE PARTEIEN

Anerkannte Flüchtlinge sollen regelmäßig geprüft werden Das Migrationsamt soll im kommenden Jahr verstärkt kontrollieren, ob noch Schutzgründe vorliegen oder ob....

(90%); ABSCHIEBUNG (89%); BEWILLIGUNGEN (89%); POLITISCHES ASYL (89%); STAATS- UND REGIERUNGSCHÄUPTER (79%); FLÜCHTLINGSKRISE IN EUROPA (78%); NEGATIVE GESELLSCHAFTLICHE NACHRICHTEN (78%); POLITISCHE DEBATTEN (78%); RECHTSKLAGEN (78%); STATISTIKEN (77%); KRIMINALSTATISTIKEN (76%); GESELLSCHAFTLICHE BELANGE (74%); KRIMINALITÄTSRATE (73%); GERICHTSPROZESSE (68%)

Person: THOMAS DE MAIZIÈR (91%)

Geographic: DEUTSCHLAND (59%)

Load-Date: January 17, 2018

End of Document